

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1495/2531	พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางประยูร ชาญชัยศรีสกุล	โจทก์
	นางเจนจิรา ด้านกิตติกุล	จำเลย
	นางประยูร ชาญชัยศรีสกุล โจทก์ร่วม	
ผู้ยื่นคำร้อง		

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2), มาตรา 215, มาตรา 225

ความว่า คดีนี้ จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา คดีอยู่ระหว่างศาลชั้นต้นนัดฟังคำสั่งศาลฎีกาบัดนี้ โจทก์ร่วมได้รับชำระเงินตามเช็คจากจำเลย จำนวน 30,000 บาทแล้ว โจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้เสียหายคดีนี้ไม่ติดใจดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป จึงขอถอนคำร้องทุกข์ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 91)

ระหว่างพิจารณา นางประยูรชาญชัยศรีสกุล ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ให้จำคุกจำเลย 4 เดือน จำเลยรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลย 2 เดือน จำเลยเป็นหญิงไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน และได้ใช้หนี้ให้โจทก์ร่วมเป็นบางส่วนแล้วจึงให้รอกการลงโทษจำคุกมีกำหนด 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอกการลงโทษ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 54)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกา (อันดับ 59)

ศาลฎีกาได้สั่งคำร้องและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้วก่อนถึงวันนัดโจทก์ร่วมยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 88)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ร่วมขอถอนคำร้องทุกข์ก่อนคดีถึงที่สุด พนักงานอัยการโจทก์และจำเลยไม่คัดค้าน จึงอนุญาตให้โจทก์ร่วมถอนคำร้องทุกข์ได้ สิทธินาคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39(2)

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ร่วมขอถอนคำร้องทุกข์ก่อนคดีถึงที่สุด พนักงานอัยการโจทก์และจำเลยไม่คัดค้าน จึงอนุญาตให้โจทก์ร่วมถอนคำร้องทุกข์ได้ สิทธินาคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39(2)

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-นิเวศน์ คำฟ้อง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ